



تدعي الحكم في الدعوى رقم ٦٧٧٦٩ لسنة ٧٥ ق

ولما كتبت الأرض محل عقد البيع المذكور هي أرض صحراوية مستصلحة ومستزرعة، ولم يثبت من الأوراق أن المدعى أصليا قد خالف هذا غرض البيع المنصوص عليه في عقد البيع الابتدائي وهو الاستزراع، كما لم تقدم الهيئة المدعى عليها ما يفيد عكس ذلك أو يدحضه، ومن ثم يكون المدعى قد أوفى بكافة التزاماته العقدية سواء المالية منها أو الزراعية المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي محل التنازع، ومن ثم يقع على الهيئة المدعى عليها التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن هي تقاعست عن ذلك فإن مصلحتها بشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون يكون مستوحيا لفضاء القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل هذه الأرض للمدعى، مما تقتضيه معه المحكمة بإلغاء القرار السلي المطعون فيه بامتناع الهيئة المدعى عليه عن تحرير عقد بيع نهائي بات للمدعى للأرض محل التنازع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض له.

وحيث إنه عن الدعوى الفرعية وإذ تبين عدم مخالفة المدعى لشروط التعاقد على النحو السالف بيانه وهو ما نحيل إليه منعا للتكرار فمن ثم تكون الدعوى الفرعية غير قائمة على سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه والحال كذلك رفضها وهو ما تقتضيه به المحكمة.

ومن حيث إن من يحسم الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً - بقول الدعوى الأصلية شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها السلي بالامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي بات للمدعى عن قطعة الأرض محل عقد البيع الابتدائي محل التنازع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تسجيل هذه الأرض له، والزمها بالمصروفات

ثانياً - بقول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً والزامت الهيئة المدعية بالمصروفات.

رئيس المحكمة

مقرر المحكمة

مراجع / محمد عبد الحليم طه
لـ / محمد عبد الحليم طه

على إيراد دروسا ليعمل المحاسبين
بمقتضى هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

